

한국가스공사 상임감사위원

부서경고·통보

일련번호 제20-영업-10호

제목 ♡♡♡♡♡♡♡♡ 초과사용 가산금 관련 규정 부적정

소관부서 ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆처

조치부서 □□□□실, ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆처 ▶▶▶▶▶부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2]에 따라 시설 이용제도 운영방안 기획 및 제도개선 업무를 담당한다. 이와 관련, 동 부서는 「♀♀♀♀♀♀규정」을 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「♀♀♀♀♀♀규정」은 「도시가스사업법」 제39조의8에 따라 공사가 소유하고 있는 가스배관시설의 이용에 관한 요금 및 기타 이용조건을 정함을 목적으로 한다.

「♀♀♀♀♀♀규정」 제14조는 이용요금 산정을 위한 계량 및 할당에 관하여 규정하고 있다. ▷▷ ▷▷▷, 𠂔𠂔 𠂔𠂔, ▷▷ ▷▷, 𐄂 𐄂 𐄂 등 4개社가 공동사용 중인 ▼▼▼▼▼의 경우 보령 측 자체보유 계량기의 단일계량값에 대하여 「♀♀♀♀♀♀규정」 제14조를 적용하여 사용자 별 할당이 이루어진다.

한편, 각 사용자는 매일 시설이용계약 상 계약용량 범위 내에서 다음 날의 인입계획량을 제출하며, 인입량이 계약용량을 초과하는 경우 가산금이 부과된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공동사용자 중 1인이 인입계획량 입력을 누락하고 인입한 경우, 그 물량은 타 사용자가 인입한 것으로 의제되며 이러한 강제할당에 의하여 타 이용자는 과실 없이 계약용량을 초과하게 되는 위험을 부담한다.

입력 누락 등 계약위반 사용자가 아닌 타 사용자에게 가산금이 발생하는 경우 책임주의에 부합하지 않게 되는 문제가 있다.

[표 1] 강제할당 규정 적용에 따른 문제사례 예시

(단위 : ton/시간)

	甲이용자	乙이용자	丙이용자	丁이용자
계약용량(A)	100	100	100	100
인입계획량 입력	누락	90	90	90
실제 인입량	90	90	90	90
강제할당* 적용 시(B)	-	90+30	90+30	90+30
계약용량 초과분(B-A)	-	20	20	20
가산금 발생 여부	×	○	○	○

* 甲이용자의 실제 인입량 90은 乙, 丙, 丁의 인입계획량 비율에 따라 각각 30(甲이용자 인입량 90의 1/3 해당) 강제 할당

현행 가산금 관련 규정의 문제점은 2018년 9월 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 이용자와의 소송과정에서 법원에 의하여 “책임주의에 반하는 규정”으로 지적된 바 있다. 이와 같은 외부의 지적에도 불구하고 ■■■■■■부는 2년여가 경과한 현재까지 기존 가산금 규정을 개정하지 않고 있는 등 「❄❄❄❄❄❄규정」 관리업무를 태만히

하였다.

그 결과 2020년 6월 유사사례 발생 시 책임주의 위반 위험을 감안하여 시설
이용자와의 별도협의를 통하여 가산금 면제 여부를 결정한 바 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

△△△△처는 과실없는 시설이용자에게 가산금이 부과될 수 있는 현행 「♀♀
♀♀♀♀규정」의 문제점을 인정하고 현재 진행 중인 배관이용제도 개선 연구용역을
활용하여 규정을 재정비하겠다고 하였다.

조치할 사항

■■■■실장은 「♀♀♀♀♀♀규정」 관리를 미흡하게 한 △△△△처 ▶▶▶▶
▶▶부에 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

△△△△처장은 가산금이 귀책사유 있는 시설이용자에게 적정하게 부과되도록
관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)